



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ 1, 85133 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΔΟΣ



## Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Ρόδο σήμερα **02-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2022** στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» οι παρακάτω υπογράφοντες:

- ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΣ** κάτοικος Ρόδου, Διοικητής του Νοσοκομείου, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και
- ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κος **ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΣ** με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Την παρ. 11 του αρθρ. 27 του Ν.3867/2010 που αναφέρει σχετικά με την αρμοδιότητα που έχουν οι διοικήσεις των φορέων του αρθρ.9 του Ν. 3580/2007 να αποφασίζουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω διατάξεως.
- Το με αριθμό πρωτ. **18995/01-09-2022** έγγραφο δημόσιας ανοικτής διαδικασίας συλλογής προσφορών, με **ΑΔΑ: 98ΚΒ46907Κ-35Υ** για την προμήθεια φαρμακευτικού προϊόντος που είναι άκρως απαραίτητο για να μην κινδυνέψει η ζωή και η υγεία των ασθενών.
- Την με αριθμ. πρωτ. **465 / 10-01-2022** οικονομική προσφορά της εταιρείας **ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
- Την Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης με **ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2919/02-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕΥ46907Κ-ΤΟΔ)**.
- Την υπ' αριθμ. **2883/02-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΦΙ46907Κ-004)** Πράξη Διοικητή, με την οποία εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού αξίας **13.265,04 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) – **14.060,94 €** (με Φ.Π.Α.)

## α ν α θ έ τ ε ι

στην εταιρεία **ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** την προμήθεια του αιτούμενου φαρμακευτικού προϊόντος, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΙΜΗ

| Α/Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                         | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(ΚΟΥΤΙΑ) | ΤΙΜΗ /<br>ΚΟΥΤΙ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6% | ΤΙΜΗ /<br>ΚΟΥΤΙ<br>ΜΕ ΦΠΑ 6% | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΚΟΣΤΟΣ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6% | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΚΟΣΤΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 6% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ROACTEMRA C/S.SOL.IN 20MG/ML<br/>BTx1VIALx10ML</b><br>Κωδ. Νοσοκομείου: <b>287160103</b> | <b>60</b>            | <b>221,0840 €</b>               | <b>234,34904 €</b>           | <b>13.265,04 €</b>                 | <b>14.060,94 €</b>              |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                      |                                 |                              | <b>13.265,04 €</b>                 | <b>14.060,94 €</b>              |
| <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ :</b> ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 27.06.2022 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ <b>232,72 €</b> ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ( <b>ROACTEMRA C/S.SOL.IN 20MG/ML BTx1VIALx10ML</b> )<br><b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ :</b><br>• <b>ROACTEMRA C/S.SOL.IN 20MG/ML BTx1VIALx10ML</b><br><b>ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ATC : L04AC07 TOCILIZUMAB</b><br><b>ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : C/S.SOL. IN</b> Πυκνό Ενέσιμο Διάλυμα για παρασκευή Ενέσιμου διαλύματος προς έγχυση<br><b>ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : IV</b> Ενδοφλέβια |                                                                                             |                      |                                 |                              |                                    |                                 |

ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:

**Α)** Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.

**Β)** Φόρος 4% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις (Ν.2198/94).

**Γ)** Κράτηση 0,07% «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στις συμβάσεις άνω των δύομισι χιλιάδων (2.500) ευρώ»... σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α'204) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 του Ν.4412/2016 (Α'147) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44.

#### **ΑΡΘΡΟ 4°. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής με απόφασή του και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 5°. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 6°. ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 7°. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Η πληρωμή στον προμηθευτή της αξίας των παραδοθέντων ειδών θα γίνεται κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών (σύμφωνα με Ν.4152/2013) από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα αυτού, αφού προσκομίσει όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 8°. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 9°. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση θα ρυθμίζεται βάσει των περί δημοπρασιών του Δημοσίου κειμένων διατάξεων του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Για τα πιο πάνω έγινε η σύμβαση σε δύο όμοια αντίτυπα από τα οποία ένα πήρε το Νοσοκομείο και ένα ο προμηθευτής, δηλώνοντας ότι ενεργεί και εκτελεί για λογαριασμό του ιδίου.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΣ**